P U T U S A N
Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIK GUNAWAN ALS DEDEK**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pancing Link. VI Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya Halman Simanullang, S.H., Dkk, Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan No. 702/Pid.Sus/2024/PN Mdan tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2024, No REG. PKR : PDM-62/L.2.26.3/Enz.2/04/2024;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi - Saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK GUNAWAN Als DEDEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK GUNAWAN Als DEDEK** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah tas samping berwarna biru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40,86 (empat puluh koma delapan puluh enam) gram
- 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong
- 2 (dua) buah timbangan elekktrik berwarna hitam,
- 2 (dua) buah pipet sendok ,
- 1 (satu) buah buku catatan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HENDRIK GUNAWAN Als DEDEK** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan pengembangan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan penjual Narkotika jenis shabu dan berada di rumahnya yang berdomisili di Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S menuju ke Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Rumah Terdakwa diJl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teguh Tri S seketika melihat Terdakwa berusaha lari kearah atap rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang Terdakwa pegang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah). selanjutnya dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ruang tamu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elekktrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) , 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elekktrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok , 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Daniel (Dpo) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Jl.Umum Dekat Komplek Cemara Asri dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HENDRIK GUNAWAN Als DEDEK berupa 9 (sembilan) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40,86 (empat puluh koma delapan puluh enam) gram dan disisihkan sebanyak berat bersih 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 678/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa HENDRIK GUNAWAN Als DEDEK berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HENDRIK GUNAWAN Als DEDEK** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram "** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan pengembangan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan penjual Narkotika jenis shabu dan berada di rumahnya yang berdomisili di Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan. berdasarkan informasi tersebut Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S menuju ke Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Rumah Terdakwa diJl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S seketika melihat Terdakwa berusaha lari kearah atap rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang Terdakwa pegang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah). selanjutnya dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ruang tamu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elekktrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) , 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elekktrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok , 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Daniel (Dpo) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Jl.Umum Dekat Komplek Cemara Asri dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa HENDRIK GUNAWAN Als DEDEK berupa 9 (sembilan) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40,86 (empat puluh koma delapan puluh enam) gram dan disisihkan sebanyak berat bersih 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 678/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa HENDRIK GUNAWAN Als DEDEK berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Johan Andry Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Pancing Lingkungan VI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan pengembangan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan penjual Narkotika jenis shabu dan berada di rumahnya yang berdomisili di Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S menuju ke Jl. Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Rumah Terdakwa di Jl. Pancing Link.VI Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S seketika melihat Terdakwa berusaha lari kearah atap rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;
   - Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang Terdakwa pegang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). selanjutnya dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ruang tamu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Daniel (Dpo) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Jl. Umum Dekat Komplek Cemara Asri dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Teguh Tri S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Pancing Lingkungan VI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan pengembangan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan penjual Narkotika jenis shabu dan berada di rumahnya yang berdomisili di Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S menuju ke Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan setibanya di Rumah Terdakwa di Jl. Pancing Link.VI Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S seketika melihat Terdakwa berusaha lari kearah atap rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang Terdakwa pegang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah). selanjutnya dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ruang tamu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elekktrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memeproleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Daniel (Dpo) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Jl. Umum Dekat Komplek Cemara Asri dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRIK GUNAWAN ALS DEDEK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Pancing Lingkungan VI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada diruang tamu rumah Terdakwa di Jl.Pancing Link.VI Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, tiba-tiba datang Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S seketika Terdakwa berusaha lari kearah atap rumah tersebut hingga Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang Terdakwa pegang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ruang tamu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Daniel (Dpo) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Jl.Umum Dekat Komplek Cemara Asri dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas samping berwarna biru,
2. 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40,86 (empat puluh koma delapan puluh enam) gram,
3. 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong,
4. 2 (dua) buah timbangan elektrik berwarna hitam,
5. 2 (dua) buah pipet sendok ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) buah buku catatan
7. Uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
8. 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Pancing Lingkungan VI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada diruang tamu rumah Terdakwa di Jl. Pancing Link.VI Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, tiba-tiba datang Saksi Johan Andry Lubis, Saksi Alexandarius, Saksi M.Syafii dan Saksi Teguh Tri S seketika Terdakwa berusaha lari ke arah atap rumah tersebut hingga Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang Terdakwa pegang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ruang tamu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Daniel (Dpo) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Jl. Umum Dekat Komplek Cemara Asri dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Hendrik Gunawan Alias Dedek dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bekerja sebagai tukang las dan bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada diruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pancing Link. VI Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu berusaha lari ke arah atap rumah.

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping berwarna biru yang Terdakwa pegang berisikan 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah meja ruang tamu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah timbangan elektrik berwarna hitam, 2 (dua) buah pipet sendok dan dari atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan. Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.Daniel (Dpo) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di Jl. Umum Dekat Komplek Cemara Asri dengan tujuan dijual kembali dan barang bukti berupa uang sebesar Rp420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 035/I/POL-10009/202 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Hendrik Gunawan Alias Dedek berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 678/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Hendrik Gunawan Alias Dedek berupa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut dan barang bukti tersebut diatas adalah barang terlarang yang dibawa oleh Terdakwa hendak menjualnya kepada orang lain, maka unsur ”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Gunawan Alias Dedek tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Gunawan Alias Dedek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas samping berwarna biru,
- 9 (sembilan) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40,86 (empat puluh koma delapan puluh enam) gram,
- 9 (sembilan) bungkus plastic klip kosong,
- 2 (dua) buah timbangan elektrik berwarna hitam,
- 2 (dua) buah pipet sendok,
- 1 (satu) buah buku catatan,
- 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, Penuntut Umum dan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)